

業務妨害罪に関する次の【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

業務妨害罪は人の社会的活動の自由を保護法益とするものであるが、公務も人の社会的活動にほかならないから、公務の性質いかんにかかわらず、同罪によって保護されると解するのが妥当である。

【記 述】

1. この【見解】に対しては、公務執行妨害罪という国家的法益に対する罪と業務妨害罪のような個人的法益に対する罪とを安易に混同するものであるとの批判が可能である。
2. この【見解】に基づけば、公務員と共に公務に従事する非公務員に暴行を加えてその公務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立すると考えることが可能である。
3. この【見解】に対しては、逮捕行為のような強制力を行使する権力的公務は、暴行にも脅迫にも至らない手段による妨害を受けた時にそれを自力で排除し得るから、そのような公務まで業務として保護する必要はないとの批判が可能である。
4. この【見解】に基づけば、公務が暴行又は脅迫によって妨害された場合、公務執行妨害罪は業務妨害罪の特別法という関係にあるから前者のみが成立すると考えることが可能である。
5. この【見解】に対しては、威力や偽計による公務の妨害は公務執行妨害罪にも業務妨害罪にも当たらないこととなり、公務が業務に比して刑法上軽い保護しか受けられないという不都合があるとの批判が可能である。

No254	業務妨害罪		正答率
R1-12	正解	5	89%

【見解】は、公務の性質いかんにかかわらず業務に含まれるとする積極説（無限定積極説）である。

1 正しい

業務妨害罪（233条後段）は、個人的法益に対する罪であり財産犯の周辺に位置する経済活動に対する罪である。公務執行妨害罪（95条1項）は、国家的法益に対する罪であり国家の一般的作用を外から侵害する罪である。積極説に基づけば、暴行・脅迫による公務の妨害については公務執行妨害罪も威力業務妨害罪も成立するため、両罪の保護法益を混同するものであるという批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

2 正しい

積極説に基づけば、公務はその性質いかんにかかわらず、業務妨害罪によって保護されるため、非公務員が従事する公務についても、業務妨害罪の「業務」に当たる。暴行は「威力」に含まれるため、暴行による公務の妨害について威力業務妨害罪が成立すると考えることが可能である。よって、公務員とともに公務に従事する非公務員に暴行を加えてその公務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する。したがって、本記述は正しい。なお、公務員と共に公務に従事する非公務員に対する暴行は、公務員の指揮に従いその手足となりその職務の執行に密接不可分の関係において関与する補助者に対する暴行であるため、公務執行妨害罪が成立する。

3 正しい

積極説に対しては、妨害を排除するための「強制力を行使する権力的公務」については、暴行・脅迫に至らない妨害に対しては保護の必要性が欠けると解されるため、このような公務までを業務として保護することには疑問があるという批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

積極説に基づけば、公務が暴行又は脅迫によって妨害された場合、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は特別関係にある法条競合もしくは観念的競合となる。そして、法条競合になると考えると、業務妨害罪の特別法の関係にある公務執行妨害罪のみが成立することになる。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

本記述は、威力や偽計による公務の妨害は業務妨害罪にも当たらないとしている点で、誤っている。積極説に基づけば、威力や偽計による公務の妨害には、業務妨害罪が成立する。本記述は、公務はすべて業務に含まれないとする消極説に対する批判である。したがって、本記述は誤っている。